



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין  
ארז שטיינברג

תובע

שמיר קושמירסקי חגי חיים  
באמצעות ב"כ: עוה"ד ליבוביץ' רונן ו/או שמרון מילי  
דרך מנחם בגין 48, תל אביב

נגד

נתבעים

1 מוסקוביץ יוסף צבי הרש  
2 מוסקוביץ אסתר חוה  
באמצעות ב"כ: עו"ד לפידות הראל  
רח' הגיבורים 8, בנימינה

פסק דין

עניינו של הליך זה בטענות להסגת גבול, לבנייה ולשימוש ייחודי, וכן לביצוע שינויים אסורים  
ברכוש המשותף מצד הנתבעים.

רקע

1. ענייננו בבית שראוי להירשם כבית משותף ברחוב הפרדס 6 נתניה, הבנוי על מקרקעין הרשומים  
כחלקה 217 בגוש 8274 (להלן: "הבית"). הבית מורכב ממבנה אחד ומכיל ארבע דירות בסך הכל.  
בפועל, מחולק הבית לשני חלקים - שתי דירות בחלקו הדרומי של הבית, ושתי דירות בחלקו  
הצפוני של הבית.

2. על פי הרישום בפנקס הזכויות, מר וויזל ליאון (אריה) הוא בעלים של 3/4 מהזכויות בחלקה עליה  
ניצב הבית. התובע, מר חגי שמיר (להלן: "התובע") הוא בעלים של 1/4 מהזכויות בחלקה מכוח  
ירושה, והוא בעל הזכויות בדירה בקומה הראשונה בחלקו הצפוני של הבית.

3. הנתבעים, בני הזוג מוסקוביץ יוסף ואסתר (להלן: "הנתבעים"), הם בעלי זכות חכירה ראשית  
לדורות ל-999 שנים על זכויות הבעלות של מר וויזל ליאון, והם בעלי הזכויות בדירה בקומת  
הקרקע המצויה מתחת לדירת התובע. בהתאם לשטר החכירה הרשום דירת הנתבעים מסומנת  
בספרה '2'.

4. יצוין כי בסעיף 2 בשטר החכירה הרשום נקבע כך: "החכירה הנ"ל כוללת גם זכות שימוש באופן  
משותף עם יתר דיירי הבית המשותף בחדר המדרגות, במדרגות, בגג, בחצר ובחלקים ונכסים  
אחרים בבית המשותף המשותפים לכל הדירות".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. הנתבעים שכרו את הדירה במשך מספר שנים, ובשנת 2022 רכשו אותה מבעלי הזכויות הקודמים, יורשי המנוח אברהם דפנה ז"ל - ה"ה יעקב דפנה-לוברבאום, חגי דפנה-לוברבאום ודב דפנה-לוברבאום.
6. לשם שלמות התמונה יוער כי בעלי הזכויות האחרים בבית - ה"ה גלבמן רבקה ואהרן וגב' כהן שירן, רשומים בפנקס הזכויות כבעלי זכות חכירה ראשית לדורות על זכויות הבעלות של מר וויזל לאון, והם בעלי הזכויות בדירות המצויות בקומת הקרקע ובקומה הראשונה בחלקו הדרומי של הבית.
7. במסגרת כתב התביעה טוען התובע מספר טענות נגד הנתבעים:
8. הטענה הראשונה היא כי הנתבעים מסיגים גבול לרכוש המשותף ובנו ללא הסכמה וללא היתר מבנים בחזית ובעורף החצר המשותפת – שם נבנתה, על גבי משטח מרוצף ששימש כמעין מרפסת הסמוכה לדירה, תוספת בנייה המשמשת כחדר בדירת הנתבעים (להלן: "התוספת" או "החדר") וכתוצאה מכך, נמנעת גישת התובע לתשתית בלוני הגז המשרתים את דירתו.
9. טענה שנייה היא כי הנתבעים הקימו גדרות ושערים לתיחום החצר הקדמית המשותפת, ללא אישור והסכמה, וכן הציבו בחצר המשותפת מיטלטלין וציוד השייכים להם כגון: שקי מלט, חומרי בנייה, כלי עבודה ואשפה.
10. טענה שלישית היא כי הנתבעים הותירו בחצר בריכות ביוב פתוחות ויצרו בורות ומכשולים המסכנים את בעלי דירות ועוברי אורח.
11. טענה נוספת היא כי הנתבעים סימנו בצבעי אדום-לבן סף מדרכה בחזית הבניין כחנייה פרטית עבורם, ואף תלו שלט 'חניה פרטית' על גבי שער הכניסה לחצר.
12. בהתאם לכך, ביקש התובע צווי עשה לסילוק והסרת כל המבנים, הגדרות והשערים שנבנו בחצר המשותפת - לטענת התובע ללא היתר כדן וללא הסכמה, לפינוי כל החפצים והציוד מהרכוש המשותף, וכן להסדרה ולתיקון הליקויים בחצר לרבות בורות הביוב והמכשולים בחצר.
13. הנתבעים הגישו כתב הגנה שבו טענו שיש לדחות את התביעה על הסף. הנתבעים טענו כי דין התביעה להידחות מחמת שיהוי, שכן הנתבעים עושים בחצר שימוש סביר, התואם את ייעודה מזה 14 שנים, בידעתו ובהסכמתו המלאה של אביו של התובע לנוהג זה.
14. הנתבעים הוסיפו וציינו כי אינם חולקים על כך שהחצר היא רכוש משותף, אך השימוש שנעשה בה על ידם הוא רגיל וטבעי, איננו בבחינת השתלטות, ואינו עולה כדי מטרד או הפרעה. הנתבעים הדגישו כי נשאו באופן בלעדי בעלויות הניקיון, התחזוקה, ניכוש העשבייה ופתרון מפגעי הביוב, הוצאות שהתובע סירב בעקביות להשתתף בהן.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. באשר למיטלטלין, הציוד, הגדרות ובניית החדר באמצעות סגירת השטח המרוצף בחצר האחורית, נטען כי הציוד שהונח בחצר משמש לתחזוקתה בלבד ומרוכז בצד, ואילו הגדרות והשערים הוקמו למניעת מפגעי ומטרדי רחוב, חדירת עוברי אורח ובעלי חיים משוטטים. נטען כי השער נותר פתוח, ללא קוד וללא מנעול, כך שגישת התובע לחצר אינה חסומה. אשר למערכת הביוב בבית נטען כי היא אינה מחוברת למערכת הביוב העירונית ובשל כך נגרמות הצפות וסתימות בחצר הבית אשר מטופלות באופן בלעדי על ידי הנתבעים. התובע אמנם הביע הסכמה עקרונית להשתתף בהוצאות לשם פתרון בעיה זו אולם בפועל לא שילם דבר. על-כן, ובלית ברירה, נאלצו הנתבעים להותיר את בריכות הביוב פתוחות בחצר לשם מתן גישה לריקון שוטף.
16. כמו כן, השטח המרוצף האחורי שנסגר כחדר נבנה בהיתר כדן, והוא חלק בלתי נפרד מדירת הנתבעים כעולה מחוות דעת שמאית שערכו הנתבעים בטרם רכשו את הדירה, והיא אינה רכוש משותף. על כל פנים, מאחר שאין בדירת התובע חיבור לגז, ממילא לא נחסמה על-ידי כך גישה לבלוני גז. לבסוף צוין כי נושא הצבת השלט 'חניה פרטית' וצביעת המדרכה מצוי באחריות העירייה, שכן המדרכה אינה חלק מהרכוש המשותף בבית, ואינו נושא שנתון לסמכותו של המפקח. לצד זאת נטען כי הדבר בוצע רק למנוע מעוברי אורח לחנות ולחסום את הכניסה לחצר הבית, אולם התובע יכול ומוזמן לחנות במקום.
17. בכתב התשובה צוין כי הנתבעים השתלטו על החצר המשותפת כאילו מדובר בקניינים, נתבע 1 אף אישר זאת באוזני התובע, לכן, טענות ההגנה הן טענות מיתממות שנועדו להכשיר בדיעבד פעולות מכוונות של השתלטות על רכוש משותף, לגמון, ולתארן באופן מעוות.
18. אשר לטענה בדבר שימוש סביר נטען כי זו אינה מתיישבת עם העובדות, שכן הנתבעים התקינו שער עם מנעול שרק לנתבעים יש אליו מפתח, הציבו מכשולים בחצר, וסימנו חניה פרטית.
19. כמו כן, טענת השיהוי אותה העלו הנתבעים דינה להידחות, בשים לב לזכות הקניינית שעל הפרק ולאור העובדה שפעולות ההשתלטות החלו להתבצע רק לאחר שהנתבעים רכשו את הדירה בשנת 2022. התובע הוסיף וציין כי לא ייתכן שהנתבעים קיבלו אישור מאביו של התובע לשימוש בלעדי בחצר כפי שנטען בכתב ההגנה משום שאביו נפטר שנים רבות לפני שהנתבעים החלו לשכור את הדירה.
20. יתרה מזו, התובע השתתף בתחזוקת החצר, הגינון והביוב לפני שהנתבעים השתלטו על החצר. לגישתו, הנתבעים נמנעו בכוונת מכוון מלפנות לתובע בענייני תחזוקה כדי ליצור מצג של בעלות בחצר. אשר לבניית החדר צוין כי הנתבעים הציגו היתר בנייה שניתן בשנת 1965 ולכל היותר הוא מעיד על היתר לבניית מרפסת כלשהי, אולם ודאי שאין בו להכשיר את **סגירת** המרפסת האחורית ללא היתר והפיכתה לחדר בדירתם על חשבון הרכוש המשותף תוך חסימת שטח המעבר המקורי לבלוני הגז.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים בתיק זה

- 1
21. ביום 10.12.2024 התקיים דיון קדם משפט במעמד הצדדים. בתום הדיון קבעתי שאערוך ביקור  
3 במקום בכדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען.
22. בהודעה שהוגשה לתיק מטעם הנתבעים ביום 17.12.2024 ציינו הנתבעים כי הסירו את הגדר בצד  
5 החצר הפונה לשביל הכניסה ולמדרגות, אך הותירו את הגדר הפונה לרחוב הפרדס ואת השער  
6 הכלול בה. עוד ציינו הנתבעים בהודעתם זו כי הם מתחייבים שלא להחזיר את הגדר שהוסרה.
23. בתגובה שהגיש התובע ביום 23.12.2024 נטען כי הסרת חלק מהגדר והצגתה כמחווה של רצון  
8 טוב מצד הנתבעים אין בה ממש, ויש בה משום הודאת בעל דין לטענת ההשתלטות, ובכל מקרה  
9 הסדרת הגדר אינה מספקת מענה למכלול הסעדים שנתבקשו בתביעה.
24. ביום 8.1.2025 נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. להלן הממצאים העולים  
11 מביקור במקום, אותם מצאתי רלוונטיים להליך:  
12 בחזית החצר הקדמית הפונה לרחוב הפרדס מותקנים גדר מברזל ושער כניסה, ועליהם מוצב  
13 שלט "חניה פרטית".  
14 בחזית החצר, מול חלון דירת הנתבעים, יצוק משטח בטון בגובה מוערך של כ-25–30 ס"מ  
15 ובמידות מוערכות של 2 X 3.5 מטרים. על גבי משטח זה הונחו כ-3 שקי חומרי בנייה ויריעות  
16 דשא סינתטי.  
17 נכון למועד הביקור לא קיימת חסימה פיזית בין שביל הכניסה לחצר הקדמית (נוכח הסרת גדר  
18 שהייתה במקום ע"י הנתבעים).  
19 בשטח המעבר בצד הצפוני המוביל לחצר העורפית הונח בחלקו דשא סינתטי, והוצבו בו בלוני  
20 הגז המשרתים את דירת הנתבעים.  
21 בחצר העורפית נטועים מספר עצים, רמת הטיפוח אינה גבוהה וקיימת בה עשביית בר.  
22 בחצר העורפית בנוי מבנה מבנייה קלה המשמש את הנתבעים נכון למועד הביקור כחדר לאחסון  
23 ספרים.  
24. ביום 2.2.2025 התקיים דיון קדם משפט נוסף. בתום הדיון נקבעו מועדים להגשת ראיות, כן  
25 נתבקשו הצדדים להגיש את עמדתם באשר למינוי מומחה מטעם המפקח לבחינת המחלוקות  
26 מושא התיק ובפרט בנוגע לטענה בדבר בנייה ברכוש המשותף. התיק נקבע לקדם משפט מסכם  
27 נוסף ליום 28.5.2025.
26. יצוין כי הצדדים לא הגיעו להסכמות בעניין מינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. ביום 19.3.2025 הגיש התובע מטעמו את הראיות הבאות: תצהיר עדות ראשית שלו, חוות דעת מומחה של המודד יעקב יחיאל וחוות דעת מומחה של המהנדס יוסי לביא. כמו כן ביקש התובע לזמן לעדות את מר יעקב דפנה הבעלים הקודם של דירת הנתבעים.
28. ביום 22.5.2025 הגישו הנתבעים מטעמם את הראיות הבאות: תצהיר עדות ראשית של נתבע 1, חוות דעת מומחה של האדריכל דוד בריסק, חוות דעת מומחה של המהנדס יאיר מוצפי. כמו-כן, ביקשו הנתבעים לזמן לעדות את מר אהרן גלבמן ואת גבי שירן כהן, בעלי הזכויות האחרים בבית. כן ביקשו הנתבעים לזמן לעדות את מר יעקב דפנה כעד מטעמם 'למען הזהירות' וככל שהתובע יוותר על זימונו לעדות.
29. בסמוך לאחר שהוגשו ראיות הנתבעים, הגיש התובע בקשה דחופה לסילוק ראיות הנתבעים והוצאתן מהתיק, בשל הגשתן באיחור, ומאחר שחלק מהטענות בתצהיר נתבע 1 הן בגדר הרחבת חזית אסורה - טענות בדבר הסכמת שכנים לבנייה, וכן טענה בדבר נחיצות הנדסית של יציאת הבטון בחצר הקדמית. הנתבעים הגישו ביום 26.5.2025 תגובה לבקשה ובהחלטה מאותו היום הוריתי שהבקשה להוצאת הראיות תידון בדיון הקרוב.
30. ביום 28.5.2025 נערך דיון קדם משפט מסכם לאחר הגשת תצהירים. במסגרת קדם המשפט נדונה בקשת התובע להוצאת ראיות הנתבעים מהתיק. הבקשה נדחתה, תוך שאפשרתי לתובע להגיש ראיות נוספות משלימות מטעמו, מבלי שיהיה בכך למנוע מהתובע להעלות טענות בדבר הרחבת חזית בשלב הסיכומים ותוך חיוב הנתבעים בהוצאות משפט (ר' החלטה מאותו היום ונימוקה).
31. ביום 12.6.2025 הגיש התובע ראיות משלימות מטעמו – תצהיר משלים של התובע, וכן חוות דעת משלימה של המהנדס יוסף לביא. כן התבקש צו המופנה למנהל ההנדסה בעיריית נתניה להמצאת תעודת עובד ציבור בשאלה האם בתיק הבניין של הבית מצוי היתר בנייה לחדר שנבנה בדירת הנתבעים.
32. ביום 25.6.2025 הגישו הנתבעים תגובה לראיות המשלימות מטעם התובע. בגדרי התגובה נטען כי התובע ערך מקצה שיפורים בראיותיו. בהמשך לכך, נתבקשה הכרעה בסוגית הרחבת החזית, לחלופין נתבקש תיקון כתב ההגנה או הוצאת חוות הדעת המשלימה או מתן אפשרות להגיש ראיות מפריכות ביחס אליה. יצוין כי הנתבעים לא התנגדו להגשת תעודת עובד ציבור מטעם עיריית נתניה ביחס לסוגיית קיומו של היתר הבנייה לחדר הנ"ל.
33. בהחלטה מיום 2.7.2025, ולאחר שעיינתי בתגובת התובע שהוגשה לתיק, דחיתי את בקשת הנתבעים (ר' החלטה מאותו יום ונימוקה).
34. ביום 24.7.2025 הוגשה לתיק תעודת עובד ציבור מטעם מנהלת אגף הרישוי בעיריית נתניה, אדריכלית אולה בלייניס. בהחלטה נוספת מאותו היום נקבע התיק לדיון הוכחות.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**מס' תיק: 7/254/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. ביום 3.12.2025 הוחלפה תעודת עובד ציבור בתעודה בחתימתה של גב' אירנה לוי ס. מנהלת אגף הרישוי בעירייה, מכיוון שאדר' בלייניס סיימה את עבודתה בעיריית נתניה.
36. ביום 8.12.2025 התקיימה ישיבת ההוכחות ונשמעו עדי הצדדים. במסגרת הדיון נחקרו עדי התובע גב' אירנה לוי, מר יעקב דפנה, המומחים מטעם התובע - מר לביא, ומר יחיאל וכן התובע בעצמו. מטעם הנתבעים נחקרו מומחי הנתבעים מר מוצפי ומר בריסק. כמו-כן נחקר נתבע 1, מר מוסקוביץ' (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "פרוטוקול ההוכחות").
37. בתום דיון ההוכחות ובהסכמת הצדדים, הוריתי לעו"ד עמית ללוש - מי שייצג את הנתבעים בעסקת רכישת הדירה מה"ה דפנה, להגיש לתיק המפקח את הסכם המכר מיום 12.7.2022 כולל כל הנספחים להסכם, בהעתק שאושר כנאמן למקור.
38. ביום 14.12.2025 הגיש עו"ד עמית ללוש לתיק את הסכם המכר ודבר הגשת המסמך הובא לידיעת הצדדים. יצוין כי העתק הנספח הרלוונטי להסכם היה באיכות ירודה ובלתי קריא.
39. לאחר מכן, הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

#### **דיון והכרעה**

40. להלן אדון בסעדים המבוקשים בכתב התביעה וזאת על רקע הראיות, החקירות וטענות הצדדים בסיכומים.

#### **סילוק והריסת החדר שנבנה בבנייה קלה בדירת הנתבעים**

41. אין מחלוקת בין הצדדים כי דירת הנתבעים במצבה המקורי כפי שנמכרה להם על ידי משפחת דפנה לא כללה את החדר, וכי בניית התוספת - סגירת חדר בבנייה קלה על גבי המשטח המרוצף (משטח שהצדדים נהגו לכנות במסגרת ההליך "מרפסת") - בוצעה על ידי הנתבעים לאחר שרכשו את דירתם בראשית שנת 2023 (ר' עדות נתבע 1 שו' 48-50 בעמ' 20, שו' 1-2 בעמ' 21 לפרוטוקול ההוכחות). עוד אין מחלוקת כי במקור שטח זה היווה חלק מהרכוש המשותף של הבית, העומד לשימושם של בעלי הדירות בבית.
42. אם כן, טענת ההגנה של הנתבעים מבוססת על שני אדנים מרכזיים: ראשית, לטענת הנתבעים, המשטח המרוצף, שעל גביו נבנה החדר, כאמור, הוצא בעבר מהרכוש המשותף ושויך לדירתם בהסכמת בעלי הדירות עוד בשנת 1969; עוד טוענים הנתבעים כי בעלי הדירות (דאז) הסכימו לבניית החדר על גבי המשטח המרוצף כפי שניתן ללמוד מהיתרי הבנייה שבתיק הבניין ומחוות הדעת השמאית שנערכה טרם הרכישה; הנתבעים מוסיפים וטוענים, כי רכשו את הזכויות בדירה ממר דפנה - הבעלים הקודם של הדירה, כשהן כוללות את הסכמות השכנים שניתנו בעבר, לרבות הסכמתו של מר שמואל שמיר - אביו המנוח של התובע, הן לשיוך המשטח המרוצף לדירה והן לבניית החדר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. שנית, טוענים הנתבעים כי הם אוחזים בהסכמות כדין של שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם לשם הרחבת דירתם. במסגרת הראיות שהובאו, צרפו הנתבעים הסכמים עם השכנים גלבמן וכהן להרחבת הדירה. שכנים אלו אף העידו לפניי במסגרת ההליך.
44. תחילה אבהיר כי איני רואה בטענתם **הראשונה** של הנתבעים בגדר שינוי חזית, ודאי לא שינוי חזית מובהק או שינוי גרסה קיצוני מהנטען בכתב ההגנה. לעניין זה אפנה לסעיף 30 לכתב ההגנה שבו ציינו הנתבעים כי החדר אותו סגרו הוא חלק מדירתם, אינו חלק מהרכוש המשותף, וניתנו לו ההיתרים הנדרשים, וזאת גם אם בכתב ההגנה הפנו הנתבעים למספר היתר שונה ממספרי ההיתרים שאליהם הפנו בהמשך ההליך. בהקשר זה, ראוי לומר כי לא בכל מקרה בו הראיות מפרטות או מרחיבות את כתב ההגנה, יהיה מקום לראות בכך הרחבת חזית, מקום בו היסודות העובדתיים הבסיסיים נכללו בכתב ההגנה. על כן, מששולבו טענות אלו בכתב ההגנה, הונחה התשתית העובדתית המאפשרת לנתבעים לפרט ולהוכיח טענות אלו.
45. אשר לטענה **השנייה**, לגישתי, הטענה העובדתית הבסיסית כי התקבלו או צפויות להתקבל הסכמות שכנים לתוספת הבנייה, חייבת היתה להיכלל בכתב ההגנה, עם זאת, על פי ההלכה הפסוקה, מחסור בהסכמות ניתן לתיקון גם בשלב מאוחר יותר, ואף תוך כדי ההליך המשפטי, ועל כן ניתן לתת ארכה בדיעבד להצגת ההסכמות (ר' לעניין זה רע"א 527/14 **משה כובאני נ' ישראל לוי**, בפסקה 10, (פורסם בנבו 19.2.2014)). משכך, אין מניעה לדון ולהכריע כיום בשאלה האם הנתבעים עמדו ברוב הדרוש לביצוע הרחבה זו – לגופה, אף שטענה זו לא נכללה בכתב ההגנה.
46. לאחר הבהרות אלו, אדון להלן בטענות הנתבעים לגופן.
47. בנייה ברכוש המשותף ותפיסת חזקה ייחודית בו מהוות פגיעה בזכות הקניין של בעלי הדירות בבית המשותף בהיותן שוללות לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, והדבר אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם. כך קובע סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"): "**בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות... אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.**"
48. הוראה דומה כלולה גם בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי, החל על הבית המשותף שבנדון מכוח הוראת סעיף 77ג. לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. בע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151 (1987), נקבע כדלקמן: **"תפיסת חזקה בלעדית על-ידי בנייה ב"רכוש המשותף", המיועד לשמש את כל "בעלי" הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מה"רכוש המשותף" משאר "בעלי" הדירות, ו"ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם"**. גם בבית שאינו רשום כבית משותף, מוכרת זכות בעלי הדירות לשימוש ולהנאה בחלקי הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 77 לחוק המקרקעין, אלא אם הוצאו חלקים ממנו והועברו לשימוש בלעדי של אחד מבעלי הדירות בדרך הקבועה בדין. גריעה כזו מחייבת, כאמור, קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות.
50. אחד החריגים לכלל זה קבוע בסעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין, במקרה של בנייה שמטרתה **"הרחבת דירה"** - במקרה כזה די בהסכמות מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף.
51. עוד אציין כי על פי הפסיקה אין די בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת, אלא על ההסכמות הנטענות ברוב הקבוע בחוק המקרקעין (בין אם מדובר בדרישה להסכמת כל בעלי הדירות או הסכמה ברוב מופחת) המאפשרת לבעל הדירה שימוש ייחודי ברכוש המשותף ולכלול חלקים מהרכוש המשותף בתוך דירתו, הלכה למעשה – **לצמיתות**, להיות ברורות, פוזיטיביות, מפורשות, חד-משמעיות וקונקרטיות ואין לנהוג בנדון בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא (ר' רע"א 259/99 **חברת פליציה ראובן נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי רפול**, פ"ד נד(3) 389, 394 (2000)).
52. יש להדגיש כי גם אם חלק מהרכוש המשותף מוצמד לדירה מסוימת אין משמעות הדבר כי בעל הדירה רשאי לנצל את זכויות הבנייה באותו חלק שהוצמד לדירה ללא הסכמה מפורשת בעניין מיתר בעלי הדירות (ע"א 7808/21 **אחוזת חלקה 180/8 בגוש 6940 בע"מ ו-16 אח' נ' חברת גג בית הדר בע"מ**, פסקאות 24-28 (פורסם בנבו, 11.7.2023). כן אפנה לרע"א 11017/08 **פל נ' ליבוניץ** (פורסם בנבו, 16.8.2010) שם נקבע כי שיעור ההסכמות המופחת שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין חל גם כאשר מדובר בהרחבת דירה המתבצעת על גבי הצמדה.
53. וכעת לענייננו. אשר לטענתם הראשונה של הנתבעים אציין כי אין חולק כי בעלי הזכויות בבית המשותף לא עיגנו את ההסכמה הנטענת לייחוד השטח שעליו נבנתה תוספת הבנייה לדירת הנתבעים בהסכם מסודר בכתב או בספר החלטות של הבית המשותף. למעשה, הנתבעים מבססים את טענתם זו על בקשה להיתר בנייה שמספרה 8765 מחודש יולי 1969 שהוגשה על ידי מר דפנה אברהם המנוח (מוצג 3 למוצגי ההגנה). לטענת הנתבעים הבקשה כוללת את חתימותיהם של בעלי הדירות דאז על היתר הבנייה שניתן לבניית החדר שבמחלוקת, דבר המעיד על הסכמתם הן לבנייה והן לייחוד השטח שעליו נבנה ושיוכו לדירתם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים. ואסביר. בחלק המילולי של היתר הבנייה 8765 נכתב כי  
ההיתר ניתן לתוספת מטבח ומרפסת בשטח של 11.5 מ"ר. מעיון בתשריט ההיתר בצירוף החלק  
המילולי, וכן מהסבריה של גבי לוי בעדותה לפניי (עמ' 1 שו' 10-13; עמ' 2 שו' 2-3, 16-17  
לפרוטוקול ההוכחות), עולה כי היתר זה אינו מתייחס לחדר שבמחלוקת, אשר סומן ב-X' על  
גבי התשריט, לרבות הקירות התוחמים אותו שסומנו אף הם ב-X' וכי חדר זה לא אושר לבנייה.  
ההיתר חל אפוא על חלק אחר בדירת הנתבעים (מטבח ומרפסת), הנמצא מצפון לחדר  
שבמחלוקת.
55. אשר למשמעותו של היתר זה והסימונים שעל גבי התשריט, מצאתי להעדיף את עדותה של גבי  
לוי עובדת הציבור, שאין לה אינטרס בתוצאות ההליך, ולהסתמך על תשובתה ההחלטית בדבר  
משמעות ה-X בתשריט ההיתר, על פני חוות דעתו של אדריכל בריסק מטעם הנתבעים, שהסתמך  
על שרטוט צדדי בתשריט ההיתר, התעלם לגמרי מחלקו המילולי, וכשנשאל ביחס לסימוני ה-X  
בתשריט ההיתר ציין ש"ייתכן" שאדם כלשהו סימן X ואין לו ידיעה מי זה, ובשנות ה-60 וה-70  
של המאה הקודמת "יכלו לעשות מה שרוצים" (שו' 15-17 בעמ' 16 לפרוטוקול ההוכחות). בכל  
הכבוד, ההערכות אותן השמיע אדריכל בריסק בעדותו באשר לרישום ה-X אין נשמעות סבירות  
ומשכנעות.
56. עוד אוסיף כי על גבי תשריט ההיתר בשורות 'חתימת המבקש' ו-'חתימת בעל הנכס' לא ניתן  
לזהות בבירור את כלל חתימות השכנים המופיעות על גביו, שכן אלו מופיעות ללא שם מלא  
וקריא וללא זיהוי הדירה שבבעלות החותמים בבית המשותף. אמנם, ישנן שתי חתימות אותן  
ניתן לזהות בצורה סבירה, האחת "דפנה" - כאשר לא ברור האם החתימה לצדה היא חלק  
מחתימת מר דפנה או חתימה של בעל דירה אחר, וכן של בעל דירה בשם "כספי צבי". בין כך ובין  
אחרת, הרי שלכל היותר, ניתן לראות בחתימות הנ"ל הסכמות לתוספת בנייה אחרת בדירת  
הנתבעים שאין כל טענה לגביה והיא אינה שנויה במחלוקת.
57. בנסיבות אלה, אין בידי לקבל את טענות הנתבעים כי היתר הבנייה הנ"ל מבסס הסכמה מפורשת  
וברורה של בעלי הדירות להוצאת השטח במחלוקת מהרכוש המשותף ושיוכה לדירת הנתבעים,  
למעשה, לא ניתן לראות במסמך זה אף כמבסס מתן הסכמה משתמעת של בעלי הדירות לכך.
58. נוסף לכך, מפנים הנתבעים גם להיתר הבנייה מס' 8882 מחודש נובמבר 1969 (מוצג 5 למוצגי  
ההגנה), שעניינו על פי החלק המילולי שבו הוא בקשה להיתר בשינויים לתוספת חדר בשטח 6.5  
מ"ר בחלק שנמצא מצפון לחדר שבמחלוקת - שבשלב זה, כאמור, טרם נבנה. לטענת הנתבעים על  
גבי הבקשה להיתר רואים את חתימת אביו של התובע מר שמואל שמיר כ-"ש. שמיר", לצד  
חתימה של בעל דירה נוסף צבי כספי וחתימה של מר דפנה, ובתשריט ההיתר ניתן לראות שהוא  
כולל את שטח המרפסת כולה המסומן כ"שטח מרוצף" ובקו שחור רציף מסומן עליו מעקה עם  
סימון בכתב יד "מעקה בגובה 17 ס"מ". העתק מתשריט היתר 8882 נכלל גם בחוות דעתו של



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמאי המקרקעין עמית זיו שהוכנה טרם רכישת הדירה על ידי הנתבעים (מוצג 6 למוצגי ההגנה, בעמ' 5).

59. סבורני כי הנתבעים ביצעו קפיצה לוגית בלתי אפשרית, כאשר הם מסיקים ממסמך זה כי הוא מעיד על כך שהשטח המרוצף נגרע בהסכמת בעלי הדירות מהרכוש המשותף ו'שווייך' לדירת הנתבעים. בעיקרו של דבר, היתר הבנייה 8882 מתייחס אף הוא, אך ורק לבניית חדר - שאינו החדר שבמחלוקת - וכלל אינו מתייחס לשטח המרוצף ("המרפסת"). לשיטתי, סימונו של השטח בתשריט ההיתר כ"שטח מרוצף", כמו גם חתימת אביו של התובע על גבי הבקשה להיתר וחתימת שכנים נוספים, אין בהם די כדי להוכיח כי נתגבשה הסכמה פוזיטיבית, ברורה ומפורשת, כפי הדרישה הקבועה בפסיקה לכך שהשטח המרוצף ייגרע מהרכוש המשותף ויהיה חלק מדירת הנתבעים. אין לכך כל ביטוי במסמך זה ולכל היותר, ניתן להסיק ממנו הסכמה לבנייה המבוקשת כאמור בחלקו המילולי של ההיתר ולא מעבר. מכאן ועד למסקנה שהנתבעים מתיימרים להסיק ממסמך זה המרחק רב. רב מדי.

60. יתרה מזאת, מחומר הראיות שהוצג לפניי עולה כי השטח שבמחלוקת שעליו נבנה החדר לא היה חלק מהדירה שנמכרה לנתבעים בעסקת המכר מחודש יולי 2022, לא ניתן לנתבעים מצג כזה עובר למכירת הדירה, ואף לכל אורך התקופה שקדמה לכך שבה שכרו הנתבעים את הדירה ממשפחת דפנה. כך העיד לפניי מר יעקב דפנה: "לשאלת המפקח האם בעת שמכרנו את הדירה התייחסו לאותה מרפסת כחלק מהדירה הנמכרת או כחלק ששייך לחצר או משותף, אני משיב כמשהו משותף אבל אפשר להשתמש בו. אמא שלי השתמשה וגם אחרי זה היה אפשר להשתמש בו...כדי שאמא שלי לא תעשה סיבוב הם נתנו לנו לפתוח כדי שנוכל לתלות כביסה. זה לא היה חלק מהדירה" (ש' 15-19 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות); ובהמשך: "כשמכרת למוסקוביץ את הדירה דיברתם על זכויות בנייה בשטח הזה ת: לא אני ולא אחים שלי...מוסקוביץ טוען שהוא ידע שיש היתר בנייה לבנות שם חדר. האם אמרת לו את זה כשנכרת את הדירה? ת: אף פעם לא" (ש' 23-24, ש' 28-29 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות). ועוד העיד: "בתקופה שהשכרת את הדירה למוסקוביץ אמרת שהחצר היא של הדירה המושכרת? ת: אף פעם. זה לא נכון" (ש' 34-35 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות); ובמקום אחר: "לשאלת המפקח אם למיטב ידיעתך אחד מאחייך הציג מצג לנתבע לפיו המרפסת היא חלק מהדירה אני משיב שלא יכול להיות" (ש' 16-17 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות); ובמקום אחר השיב מר דפנה: "אם היינו חושבים שגם הקרקע כלולה בזה זה לא היה מחיר כזה" (ש' 43-44 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות). העד מר דפנה אף העיד כי בלוני הגז המשרתים את דירת התובע מוקמו בקצה השטח במחלוקת (ת/1, ש' 1 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות).

מעדותו של העד מר דפנה עולה תמונה ברורה לפיה השטח שבמחלוקת אינו חלק מהדירה, מעולם לא הושכר לנתבעים ולא נמכר להם ככזה, אלא, לכל היותר, הוצג לנתבעים כשטח משותף שניתן לעשות בו שימוש רגיל וסביר כדוגמת תליית כביסה וכיוצא באלו.



מדינת ישראל  
 משרד המשפטים  
 נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
 בסמכות שופט בית משפט שלום  
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 העד מר דפנה אינו בעל אינטרס בתוצאות ההליך, ומצאתי את עדותו כעדות אמינה.
- 2 61. זאת ועוד, במסגרת ההסכם לרכישת הדירה בין משפחת דפנה לנתבעים (מוצג 7 למוצגי ההגנה)
- 3 הוגדרה הדירה הנמכרת כך: **"הדירה" דירת מגורים בקומת הקרקע של הבניין המתוארת**
- 4 **בתשריט המצורף לחוזה זה ומסומן "ב"** (ר' סעיף "ההגדרות" בהסכם). כפי שצוין לעיל,
- 5 הנתבעים בחרו שלא לצרף להסכם הרכישה שהוגש לתיק את כלל הנספחים להסכם, ובהחלטה
- 6 שניתנה בתום דיון ההוכחות נתבקש עו"ד עמית ללוש (מי שייצג את הנתבעים בעסקת הרכישה)
- 7 להגיש לתיק את הסכם הרכישה כולל כלל הנספחים לתיק עם אישור העתק נאמן למקור. דא
- 8 עקא, ההסכם על נספחיו אמנם הוגש לתיק אלא שהנספח הרלוונטי להסכם היה באיכות ירודה
- 9 במיוחד - מטושטש, כהה ובלתי קריא לחלוטין.
- 10 62. בהקשר זה, מקובלת עליי טענת התובע (סעיף 15 לסיכומים) כי אי הגשת הסכם הרכישה במלואו
- 11 פועלת לחובת הנתבעים במישור הראייתי. הסכם הרכישה מצוי בשליטת הנתבעים, וקשה להלום
- 12 את טענתם כי נספחיו 'נעלמו'. הימנעותם של הנתבעים מהגשת ההסכם במלואו והסתפקות
- 13 בהגשתו החלקית, מקימות נגדם חזקה ראייתית כי אילו הוצגו כלל הנספחים להסכם המכר
- 14 במלואם, לרבות ובפרט התשריט המגדיר את גבולות הדירה, היה בהם כדי לתמוך בגרסת התובע
- 15 ולהחליש את גרסתם.
- 16 63. טענה נוספת בפי הנתבעים היא כי חוות הדעת השמאית מטעמו של השמאי עמית זיו תומכת בכך
- 17 שתוספת הבנייה היא למעשה חלק מהדירה. אני דוחה את הטענה.
- 18 ראשית, עיינתי בחוות הדעת והתקשיתי לראות כיצד ניתן להסיק ממנה כי הדירה כוללת גם את
- 19 השטח במחלוקת, שכן אין חולק שהדברים לא נכתבו במפורש בחוות דעתו והנתבעים מסיקים
- 20 זאת בצורה משתמעת (ר' בסעיף 51 לסיכומי הנתבעים – **"השמאי מטעם הבנק ממנו לקחו את**
- 21 **המשכנתא לא אמר שהמרפסת אינה חלק מדירתם"**). כלומר, מכך שהשמאי זיו לא כתב בחוות
- 22 דעתו ש'המרפסת' לא שייכת לדירה, מסיקים הנתבעים כי 'המרפסת' כן שייכת לדירה – זוהי
- 23 טענה מוקשית, בלשון המעטה, והיא אינה יכולה להתקבל.
- 24 שנית, הנתבעים טוענים כי מהעובדה שהשמאי זיו ציין בחוות דעתו שהדירה תואמת להיתר ואין
- 25 בה חריגות ניתן להסיק כי תוספת הבנייה 'שייכת' לדירה (סעי' 5' ג' לחוות דעת אדריכל בריסק),
- 26 אלא שאין מחלוקת שהחדר נבנה רק בחודש ינואר 2023 - מועד המאוחר למועד שבו נערכה
- 27 וניתנה חוות הדעת (24.8.2022), ולכן השמאי זיו כלל לא יכול היה להתייחס לתוספת הבנייה
- 28 בחוות דעתו.
- 29 שלישית, וככל שמבקשים הנתבעים להסתמך, בצורה זו או אחרת, על חוות דעתו של השמאי זיו
- 30 כבסיס לטענתם, מן הראוי היה לזמנו למתן עדות מטעמם. העובדה שהנתבעים בחרו שלא להביא
- 31 את השמאי זיו לעדות לפני מקימה חזקה ראייתית כי עדותו היתה פועלת לחובת הנתבעים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. למעלה מן הצורך, אציין כי אין לקבל את הטענה לפיה שתיקת בעלי הדירות לשימוש שנעשה בעבר בשטח שבמחלוקת, בין על ידי גב' דפנה המנוחה ובין על ידי הנתבעים, מלמדת על הסכמתם לבניית התוספת על גבי שטח זה וגריעתו מהרכוש המשותף (סעיפים 8 ו-9 לסיכומי הנתבעים). טענה זו אינה מתיישבת עם פסיקת בית משפט העליון כאמור, ולא ניתן להמיר דרישה להסכמה מפורשת וברורה בהסכמה מכוח שתיקה.
65. כאמור לעיל, האדן השני של טענות הנתבעים הוא כי מכוח הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין, הם זכאים לבצע את תוספת הבנייה.
66. סעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין קובע: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה...".
67. סעיף 71א לחוק המקרקעין קובע: "'הרחבה' – הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי תכנית בת תוקף".
68. טענת הנתבעים בעניין תחולת סעיף 71 לחוק המקרקעין אף היא נטענה בעלמא ולא הוכחה. ואבאר. בפסיקה נקבע כי הסכמה להרחבת דירה חייבת להיות הסכמה פוזיטיבית, מפורשת וברורה ועליה להתייחס במפורש לשלושה רכיבים: (1) לגריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה; (2) לבנייה המבוקשת ולהיקפה; (3) לחלוקת זכויות הבנייה הנדרשות. עוד נקבע כי הסכמה זו על כל רכיביה טעונה הוכחה בראיות מספקות, ואין די בהיעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת, מאחר שפעולות אלה מהוות הקנייה לצמיתות של רכוש משותף ונכס בבעלות משותפת - זכויות בנייה, לטובת דירה ספציפית (ר' עע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, (פורסם בנבו, 15.7.2020); עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג (פורסם בנבו, 2.12.2015); המפקח על המקרקעין (פתח תקוה) 320/19 גודיס דורה נ' נדב איתיאל יששכר שמעון (פורסם בנבו, 6.2.2022).
69. בענייננו, הנתבעים לא הוכיחו כי ניתן לקבל היתר בנייה לפי תכנית בת תוקף לתוספת הבנייה שביצעו, או כי בניית החדר (שנבנה בבנייה קלה כאמור) פטורה מהיתר בנייה על פי דין. בנוסף, לא הובאה ראיה כלשהי ביחס לתכנית החלה במקום, לא נטען מה הן זכויות הבנייה ומה מותר לבנות על פי התוכניות החלות, ולפיכך, לא ניתן לקבוע כי מדובר בבנייה "שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי תכנית בת תוקף". יוער כי במהלך החקירה הנגדית וכן בסיכומי התובע הוזכרה תכנית מתאר שמספרה נת/28/307 שלפיה, כך נטען, אין כלל זכויות בנייה לניצול במקרקעין דנן, אלא שהנושא התכנוני לא הוצג בצורה סדורה ושיטתית על ידי מי מהצדדים בשלב הגשת הראיות, ורק הועלה אגב אורחא במסגרת שאלות בחקירה הנגדית. לפיכך, אין ביכולתי להשלים את החסר העובדתי ולקבוע ממצא מפורט בעניין זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. זאת ועוד, על פי חומר הראיות שהוצג לפניי - החדר נבנה שלא על פי היתר בנייה כדין, וזאת הן על פי תעודת עובד ציבור אשר לא נסתרה ושבה צוין מפורשות: **"החדר המסומן באדום במפת המדידה אשר צורפה למכתבה של עו"ד מילי שומרון מיום 6/7/2025 אינו נבנה על פי היתר בנייה"**, וכן על יסוד הודאתו של מר מוסקוביץ' 'מזמן אמת' במכתבו מיום 22.7.2024 כי סגירת המרפסת - כפי שכינה אותה - נבנתה ללא היתר (מוצג ד' למוצגי התביעה, בעמ' 27). הנתבעים אמנם טענו בסיכומיהם (סעיף 5) כי ניתן להכשיר בדיעבד את הבנייה ולהוציא היתר בנייה לחדר, אולם ראיות על כך לא הובאו ובמבחן התוצאה לבניית החדר לא התקבל היתר בנייה עד היום.
71. כאמור לעיל, דחיתי את טענת הנתבעים כי היתר 8765 מלמד על כך שניתן בשעתו היתר לבניית החדר שבמחלוקת בהסכמת השכנים (דאז), אולם אפילו תחת ההנחה כי ניתן היתר בנייה לבניית חדר זה, ברי שבשים לב למשך הזמן הרב שחלף מאז - למעלה מ-57 שנים - וההיתר לא מומש, הרי שהיתר זה חסר כל תוקף ונפקות, שכן תוקפו פג בשנת 1970 (ר' עדות גב' לוי, שו' 21-23 בעמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות), ובניית החדר בוצעה בשנת 2023 – 53 שנים אחרי פקיעת תוקף ההיתר. היתר בנייה כחוק ובנייה לפיו, הם תנאים הכרחיים כדי שבעל דירה יוכל להרחיב את דירתו לפי החוק, וכדי שהסכמת בעלי הדירות תיכנס לתוקף. מכיוון שתנאים אלה לא התקיימו, די בכך כדי לקבוע כי הרחבת הדירה נעשתה שלא כדין.
72. נוסף לכך, הנתבעים ביצעו את תוספת הבנייה מבלי לבקש מראש ומבלי שהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית של הבית המשותף בעניין זה, ובמישור זה, סבורני שנפל פגם משמעותי בהתנהלות הנתבעים. אמנם, במסגרת ניהול ההליך הציגו הנתבעים הסכמים עם ה"ה גלבמן וכהן, בעלי דירות האחרים בחלקו הדרומי של הבית, אשר, לכאורה, הכשירו בדיעבד את בניית התוספת במישור הקנייני (מוצגים 9 ו-10 למוצגי ההגנה). ואולם, ההסכמות שניתנו על ידי השכנים גלבמן וכהן אינן עומדות בתנאים שנקבעו בחוק המקרקעין להרחבת דירה, לרבות מתן הסכמה מפורשת לגריעת זכויות או לחלוקתן, ובכל מקרה אין בכך כדי להכשיר את העובדה שהנתבעים בנו ללא היתר כדין, כפי שנדון לעיל.
73. **הריסת יציקת משטח הבטון בחצר הקדמית**
74. כידוע, ככל שמדובר בשימוש או ניצול של שטחים ברכוש המשותף, הכלל הוא כי כל בעל דירה רשאי לעשות ברכוש זה שימוש "רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן שאינו מונע שימוש דומה מאחרים" (ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כח (1), 645).
75. לשימוש כזה, אין צורך בקבלת אישור מאת האסיפה הכללית של הבית המשותף. מאידך, בעל דירה בבית משותף, אינו רשאי לפגוע ברכוש המשותף ולבצע בו שינויים פיסיים וקבועים אלא בהסכמת האסיפה הכללית מראש (סעיף 2(א) לתקנון המצוי).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

75. אין מחלוקת כי הנתבעים יצקו במת בטון על גבי החצר הקדמית המשותפת. התובע טוען כי יציקת הבטון נושאת אספקטים ברורים של סיפוח והשתלטות של הנתבעים על הרכוש המשותף ומדובר בהכנה לחדר נוסף אשר יבנה ויוצמד לדירת הנתבעים. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.
76. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה יציקת הבטון בשטח הרכוש המשותף היא שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שכן תפיסת חזקה בלעדית בחלק של הרכוש המשותף על ידי יציקת משטח בטון אינה יכולה להיחשב שימוש רגיל וסביר, שכן שימוש זה מונע מיתר בעלי הדירות לעשות שימוש בשטח המשותף. לעניין זה, אפנה לדברים שנקבעו בע"א (מחוזי ת"א) 1251/00 סרי נ' בן ארצי, פסקה 10 (פורסם בנבו, 26.3.2002): **"באשר לבנייה ברכוש המשותף נשאלת השאלה האם אף היא בגדר שימוש רגיל וסביר. שימוש או ניהול לא ייחשבו כ"רגילים", כאשר הם יוצאי דופן או שיש בהם כדי להביא לשינוי מהותי ביעודו הרגיל או הטבעי של נכס. כבר נפסק, כי בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד, לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך, אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף, שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש בחצר הצפונית מיתר בעלי הדירות בבית"**.
77. בתצהיר עדותו הראשית של נתבע 1 העלו הנתבעים גרסה עובדתית חדשה לפיה יציקת הבטון נעשתה על פי המלצת מהנדס שביקר במקום ולאחר שראה את מצבו הרעוע של הבניין ואת היקוות המים במקום המסכנת את היסודות המליץ על יציקת במת הבטון (ר' בסעיף 39).
78. תחילה אציין כי התובע טוען בסיכומיו, והצדק עימו, כי טענה זו היא בגדר הרחבת חזית אסורה, שכן כלל לא נטענה בכתב ההגנה מטעם הנתבעים, ודינה להידחות רק מן הטעם הזה. עם זאת, מאחר שבמסגרת ההליך נשמעו ראיות גם לעניין טענה זו, מצאתי לדחותה גם לגופה, ואנמק.
79. הצדדים הגישו לתיק חוות דעת מומחים מטעמם. הנתבעים הגישו את חוות דעתו של המהנדס יאיר מוצפי, שניתנה בדיעבד, כלומר לאחר שבוצעה היציקה בפועל (ר' תשובת מר מוצפי, שו' 40-39 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות), ולפיה להתרשמותו קיים 'היגיון הנדסי' ביציקת משטח הבטון במיקומו הנוכחי לשם תמיכה בבית ומניעת חלחול מים שעלולים לפגוע ביסודות המבנה.
80. מנגד, התובע הגיש את חוות דעתו (המשלימה) של המהנדס יוסף לביא מיום 9.6.2025 שבה צוין לענייננו, כדלקמן: **"לראייתי ההנדסית החד משמעית אין למשטח המדובר שנוצק מבטון, כל תפקיד ודבר בשמירה על יציבות המבנה ואין לו קשר לפיצוי כביכול על שקיעתו ויציבות היסודות וזרימה של מי גשמים אל המבנה. מצב היסודות כרגע במבנה, מצב הברזל והשיפועים, אין להם קשר למשטח זה, וגם אם היו סיכונים מסוג זה, היו נדרשים אך ורק תיקוני בטון מקומיים ולא יציקת משטח מסוג זה, שנועד כנראה למטרה אחרת"**.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

81. שני המומחים נחקרו על חוות דעתם. על פי הפסיקה, כאשר יש להכריע בין חוות דעת מקצועיות נוגדות, על בית המשפט לבחון את עדותו של מומחה בשני מישורים: רמתו המקצועית של המומחה, וטיב ואופי הבדיקה או הבירור שערך ואשר מכוחם הגיע למסקנותיו (ע"פ 9897/05 אלמגור נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 23.11.2006); ע"פ 1839/92 אשקר נ' מדינת ישראל, פורסם בנבו, 4.9.1994). עוד לפי הפסיקה, נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט (רע"א 2961/11 נג'אר נ' עליאן (פורסם בנבו, 23.2.2012), לכן כאשר מדובר בעובדה חיובית שנדרש נתבע להוכיחה, כבענייננו, תרומת משטח הבטון ליציבות המבנה, נטל השכנוע עובר לכתפי הנתבעים. כפי שאפרט להלן סבורני כי הנתבעים לא עמדו בנטל זה.
82. מעיון בחוות דעתו ובעדותו של מהנדס מוצפי התרשמתי כי ביצע בדיקות שטחיות ויזואליות בלבד, וכי הסתמך בעיקר על נתונים שנמסרו לו על ידי נתבע 1 בעל-פה וכי לא נסמך על מסמכים (שו' 22-21 בעמ' 12 לפרוטוקול ההוכחות). מהנדס מוצפי אישר בחקירתו כי לא ביצע בדיקות ביסוס וחישובים הנדסיים התומכים במסקנתו בדבר ההיגיון ההנדסי שביציקת משטח הבטון. עוד עלה בעדותו כי יציקת המשטח לא נעשתה על פי המלצתו, או בפיקוחו או במעורבותו. מדובר, לטעמי, בחסרים שמפחיתים במידה ניכרת את משקלה הראייתי של חוות הדעת ומסקנותיה.
83. מנגד, עומדת לפני חוות דעתו של מהנדס לביא ששללה לחלוטין, כאמור, את התכלית שייחסו הנתבעים למשטח הבטון, כן הדגיש מהנדס לביא את העובדה כי קיים מרווח בין משטח הבטון לבין המבנה. עיינתי בחקירתו הנגדית של מהנדס לביא ולא ראיתי שהנתבעים חילצו ממנו הודאה או שינוי ללשון ההחלטית בה נקט בחוות דעתו. אדרבה. בחקירתו הנגדית עמד מהנדס לביא על עמדתו, והשיב כך: "אני יכול להניח כמעט בוודאות שהמשטח שהונח לא נועד לתמוך במבנה כפי שנקבע בחוות הדעת המקצועית של המהנדס מטעם הנתבע...כשאני רואה את משטח הבטון הזה הוא מופרד מהמבנה, הוא יחידה בפני עצמה ויכול גם להעמיס על הקרקע, על היסודות כיחידת בטון בפני עצמה...אני יכול לומר בוודאות שהוא לא תומך במבנה אלא הוא יחידה נפרדת בפני עצמו ולטעמי הוא נועד להגביה על מנת להשוות את מפלס הגובה אל הדלת הקדמית ואין לו תפקיד הנדסי רק לומר בוודאות שאין לו קשר למבנה. הוא לא תומך במבנה... אבל כשמציגים לי משטח בטון כאלמנט שאמור לתמוך במבנה, מבחינת הנסיון שלי כמהנדס זה נראה לי מגוחך..." (שו' 37-47 בעמ' 7, שו' 1-2, שו' 35-36 בעמ' 8 לפרוטוקול ההוכחות).
84. בנסיבות אלו, לאחר ששקלתי את ראיות הצדדים אלו מול אלו, אני סבור שהנתבעים לא עמדו בנטל ההוכחה הדרוש להוכחת טענותיהם ההנדסיות. יובהר, כי המפקח אינו מתיימר להיות מומחה בתחום ההנדסה. הוא מכריע על בסיס הראיות שהוגשו לפניו בידי הצדדים, תוך הפעלת שיקול דעת שיפוטי ולא הנדסי מקצועי.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/254/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. זאת ועוד, מצאתי ליתן משקל גם להתנהלות הנתבעים. לטעמי, הנתבעים נהגו בצורה שאינה ראויה שעה שבנו ברכוש המשותף, בצורה חד-צדדית את במת הבטון, בנייה מסיבית ומשמעותית יחסית, ללא שיתוף ועדכון יתר בעלי הדירות, אותם העמידו בפני עובדות מוגברות. אפילו בהנחה שחיזוק המבנה וטובת כלל בעלי הדירות עמדה לנגד עיניהם של הנתבעים (וכאמור תרומת במת הבטון לחיזוק המבנה לא הוכחה לפניי), הם אינם רשאים לקבוע עובדות בשטח כרצונם, באופן הפוגע בזכויות התובע להשתמש בחלק מהרכוש המשותף.

התקנת גדרות ושערים

86. אין חולק כי הנתבעים התקינו גדרות ושערים בחצר המשותפת. בחזית החצר הקדמית בחלק הצפוני הפונה לרחוב הפרדס התקינו הנתבעים גדר מברזל ושער כניסה על גבי חומת אבן נמוכה. על גבי השער הותקן שלט עליו מופיע הכיתוב 'חניה פרטית'. נוסף על כך, התקינו הנתבעים גדר ברזל מסורג שהוצב בין משטח הבטון לבין שביל הכניסה לבית, המפריד בין החלק הדרומי לחלק הצפוני (ר' פרוטוקול ביקור במקום מיום 8.1.2025; תמונות במוצג ב' למוצגי התביעה).

87. עוד אציין כי על פי חומר הראיות שלפניי, לכל הפחות, עד לחודש מאי 2022 החצר הקדמית הייתה מוקפת חומת אבנים נמוכה, ללא גדרות ושערים כלל (ר' צילומים בחוות דעת השמאי עמית זיו, תמונות במוצג ב' למוצגי התביעה).

88. באשר לגדר החיצונית הפונה לרחוב. הנתבעים טענו לכל אורך הדרך כי גדר זו הוקמה אך ורק כדי למנוע כניסת זרים לחצר הבניין. שוכנעתי כי זהו אכן המניע, ולמצער **המניע העיקרי** העומד ביסוד התקנתה. התובע לא הוכיח כי הותקן מנעול בשער זה המונע ממנו את הגישה לחצר ואף אישר בעדותו שהשער לא היה נעול (ר' שו' 49-50 בעמ' 12, שו' 3-4 בעמ' 13 לפרוטוקול ההוכחות), התובע ציין בעדותו כי הגדר החיצונית מפריעה לו רק משום שהדבר נעשה ללא הסכמתו ואם היו מבקשים את הסכמתו היה שוקל זאת בחיוב (שו' 17-19 בעמ' 13 לפרוטוקול ההוכחות).

89. בנסיבות אלו, איני רואה כיצד התקנת הגדר החיצונית מהווה פגיעה בזכויות התובע או השתלטות על הרכוש המשותף (הגם שאין ספק שראוי היה לשתף וליידע את כלל בעלי הדירות, לרבות התובע, טרם התקנת הגדר). עם זאת, באשר לשלט "חניה פרטית" שהותקן על הגדר החיצונית, שלט זה יוצר מצג של סיפוח חלק מהרכוש המשותף לטובת הנתבעים בלבד. משכך, על הנתבעים להסיר לאלתר את השלט האמור.

90. שונה הדבר בכל הנוגע לגדר הסורגים הפנימית. גדר זו, המפרידה בין משטח הבטון לשביל הכניסה, יוצרת בפועל מתחם מופרד הנחזה כ"חצר פרטית" של הנתבעים. התקנת גדר זו אינה עולה כדי "שימוש סביר ורגיל" ברכוש המשותף כמשמעותו בדיון, משום שבפעולה זו יש תפיסת חזקה ייחודית וקבועה ברכוש המשותף, השוללת שלא כדין את זכות השימוש של שאר בעלי הדירות בחלק זה, וביניהם התובע.

מס' תיק: 7/254/2024

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

1 91. משכך, יש להורות על סילוקה.

2 **בררכת ביוב**

3 92. אין חולק כי הנתבעים השאירו בחצר הקדמית את בריכת הביוב של הבית המשותף פתוחה (ר'  
4 בתמונות המצורפות למוצגים ב' ו-ג' למוצגי התביעה). כאמור, מעשים אלו לא הוכחו על ידי  
5 הנתבעים, ולטענתם נאלצו לעשות כן לאור סתימות והצפות חוזרות ונשנות במערכת הביוב, אשר  
6 אינה מחוברת, לטענתם, למערכת הביוב העירונית.

7 93. אלא שאין בטענה זו כדי למנוע את החזרת הרכוש המשותף למצבו המקורי. ואבאר.

8 94. אין חולק כי מערכת הביוב היא "רכוש משותף". לפי סעיף 69 לחוק המקרקעין, תיקון הרכוש  
9 המשותף ותחזוקתו הם מעניינה של נציגות הבית המשותף ושל כלל בעלי הדירות בבית. לפיכך,  
10 וככל שליקוי ברכוש המשותף גורם לבעל דירה נזקים ניתן לעתור למתן צו לאכיפת זכותו של בעל  
11 הדירה לדרוש מהנציגות (או מבעלי הדירות ככל שאין נציגות בית משותף מתפקדת), לבצע  
12 תיקונים מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי, ואולם חוק המקרקעין אינו מאפשר לבעל דירה בבית  
13 משותף לבצע, בעצמו, וללא אישור, עבודות ברכוש המשותף.

14 95. בעל דירה שאינו מרוצה מתחזוקת הרכוש המשותף רשאי לדרוש מבעלי הדירות בבית לבצע  
15 עבודות תחזוקה נדרשות, ובהיעדר מענה רשאי הוא לפנות בתביעה למפקח על רישום מקרקעין  
16 בדרישה לחייבם לעשות כן, אך הוא אינו רשאי ליטול את החוק לידיו ולשנות את פני הרכוש  
17 המשותף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בבית.

18 96. הנתבעים העלו טרוניות כלפי התובע שלפיהן הוא אינו משתתף בהוצאות לתחזוקת הביוב והחצר  
19 המשותפת, וכלל אינו מתעניין בטיפול והחזקת החצר ומערכת הביוב. תחילה אציין כי התמונה  
20 העולה מחומר הראיות שהוצג לפניי שונה, שכן התובע דווקא השתתף בתחזוקת הרכוש המשותף  
21 (מוצגים ח' ו-ט' למוצגי התביעה), אלא שגם אם היה ממש בטענת הנתבעים, אין בה כדי לאפשר  
22 לנתבעים לעשות בחצר המשותפת ובמתקנים המשותפים כראות עיניהם (המ' 163/81 **בזדנוף נ'**  
23 **נציגות הבית המשותף ברחוב שחראי 14 ירושלים**, פ"ד לח(4) 277, 278 (1981)).

24 97. למעלה מן הדרוש, יוער כי הן מהביקור במקום והן מחוות דעתו של מהנדס לביא התרשמתי כי  
25 הותרת בריכת הביוב פתוחה אינה בטיחותית ועלולה לסכן את הדיירים המתגוררים בבית  
26 המשותף וכן עוברי אורח.

27 **הצבת קבע של מיטלטלין וציוד אישי ברכוש המשותף**

28 98. כאמור לעיל, הנתבעים הניחו באופן קבוע ציוד וחפצים שונים בחצר המשותפת, כמפורט להלן:  
29 שקים גדולים עם חומרי בנייה, יריעות דשא סינתטי, כלי עבודה (הנראים בתמונות במוצג ב'  
30 למוצגי התביעה; ר' פרוטוקול ביקור במקום מיום 8.1.2025).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/254/2024

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

99. יובהר כי החצר המשותפת אינה דירה ואינה מחסן, והצבת קבע של ציוד ומיטלטלין אישיים על חשבון הרכוש המשותף היא בגדר הפרעה לשימוש ברכוש המשותף ושימוש בלתי סביר בו (המפקח על מקרקעין (חיפה) 84/22 שחר אירית נ' מרקו אופיר, טרומפלדור 25, חיפה (פורסם בנבו, 1.2.2023); המפקח על מקרקעין (רחובות) 362/23 נציגות הבית המשותף יצחק בן צבי 5 מודיעין מכבים רעות נ' עומר זוהרה (פורסם בנבו, 27.5.2024); המפקח על מקרקעין (חולון) 315/20 נציגות הבית המשותף ברח' אורבך 5 ראשון לציון נ' בלומנטל גיא ומאיה (פורסם בנבו, 19.7.2021).

100. אני מסכים עם התובע כי ההיקף והפריסה של הנחת החפצים והציוד האמורים עשויים ליצור רושם מוטעה של שימוש ייחודי והצמדת אותו חלק מהרכוש המשותף לדירת הנתבעים, וגם מכך יש להימנע.

101. טרם חתימה ובניגוד לנטען בסיכומי הנתבעים (סעי' 19) אציין כי לא שוכנעתי שמאחורי תביעת התובע עומד טיעון דווקני, או נעדר תום לב. בניית תוספת בנייה על הרכוש המשותף שלא כדין, התקנת הגדר והקמת משטח הבטון, אינן פגיעות קלות ערך בזכותו הקניינית של התובע, מה עוד שהתוספת נעדרת היתר בנייה כדין או הוכחה כי ניתן לקבל לגביה היתר בנייה, ועל כן הכף נוטה לטובת סילוק היד והריסת הבנייה של הנתבעים.

**סיכום והוצאות**

102. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה בעיקרה, ומורה לנתבעים, יחד ולחוד, כדלקמן:

א. ניתן בזאת צו המורה לנתבעים לפרק את תוספת הבנייה בחלק המסומן באדום במפת המדידה של המודד יחיאל (ת/1 ונספח 3 לחוות דעתו), באופן שיושב המצב לקדמותו כפי שהיה טרם בניית התוספת על גבי המשטח המרוצף (כמודגם בתצלום האויר משנת 2022 – נספח 5 לחוות דעת המודד יחיאל). העבודות יבוצעו על ידי גורם מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מעין אלו ובכפוף לכל דין. העבודות יבוצעו בפיקוח מהנדס בנייה, אשר בתום ביצוע העבודות, יאשר בכתב את ביצוען.

ב. ניתן בזאת צו המורה לנתבעים לפרק ולהסיר כליל את משטח הבטון בחצר הקדמית, ולהשיב את מצב החצר לקדמותו. פרוק משטח הבטון יבוצע על ידי גורם מקצועי ומיומן ובפיקוח מהנדס בנייה אשר יאשר כי הפירוק מבוצע ללא פגיעה במבנה או ביסודותיו.

ג. ניתן בזאת צו המורה לנתבעים לפרק ולהסיר את גדר הברזל המסורג בין משטח הבטון לשביל הכניסה, אם וככל שגדר זו הוצבה מחדש על ידי הנתבעים.

ד. ניתן בזאת צו המורה לנתבעים לכסות את בור הביוב הפתוח (כמודגם בתמונות המצורפות למוצגים ב' ו-ג' למוצגי התביעה) ולהשיב את המצב לקדמותו טרם פתיחת הבור.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**מס' תיק: 7/254/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 1 ה. ניתן בזאת צו המורה לנתבעים לפנות את כלל המיטלטלין, חומרי הבנייה, הציוד השייכים  
2 להם או למי מטעמם, בחצר המשותפת (כמודגם במוצג ב' למוצגי התביעה).
- 3 ו. התביעה להסרת הגדר החיצונית הפונה לרחוב הפרדס - נדחית. עם זאת, הנתבעים יסירו  
4 את השלט "חניה פרטית" המותקן על הגדר החיצונית.
- 5 ז. כלל האמור לעיל יבוצע בתוך 90 יום מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של הנתבעים.
- 6 103. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, ובשים לב לאסמכתאות אותן הגיש התובע, בשוקלי את נסיבות  
7 ההליך, לרבות היקף התיק, זמן התנהלותו, כמות הדיונים שהתקיימו בו ואת התנהלותם  
8 הדיונית של הצדדים, אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 20,000 ש"ח עבור שכר  
9 טרחה והוצאות.
- 10 104. סכום זה ישולם לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא ריבית שקלית  
11 כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ל' אב תשפ"ו, 13 אוגוסט 2026, בהיעדר הצדדים.

**ארז שטיינברג**  
**מפקח על רישום מקרקעין**  
**נתניה**